

מסכת גיטין

אחר מסכתות נדרים נזיר וסוטה שנשמכו למסכת כתובות כנ"ל, שונה מסכת גיטין שעוסקת בביטול הנישואין, וסמך גיטין לסוטה שאם זינתה אסורה לבעלה וצריכה גט.

בדיני גיטין יש כמה נושאים: הכתיבה, הנתינה, שליחות, תנאי, דינים שונים הפוסלים גט.

כמה דינים נכנסו למסכת דרך אגב: חזקת קיום (ג), תקנות משום תקון העולם ודרכי שלום (ד-ה).

סדר המסכת:

א-ב - התקנה לשליח ממדינת הים לומר בפני נכתב ונחתם.

ב-ג - כתיבת הגט.

ד-ו - שליחות בגט.

ד-ה - תקנות משום תיקון העולם.

ז - תנאי בגט.

ח - נתינת הגט.

ח-ט - כשרות הגט.

פרקים א' ד' ו' עוסקים בדיני שליחות, ופרקים ב' ג' בעיקר בדיני הכתיבה. צ"ב מדוע הפסיק בין דיני השליחות, וכן מדוע התחיל בדיני שליחות לפני דיני הכתיבה. יתכן שהתקנה לומר בפני נכתב ונחתם הוא חלק מדיני הכתיבה, שהשליח צריך להעיד שנכתב ונחתם כדין, ולפי"ז פרקים א-ג עוסקים בדיני הכתיבה ואח"כ דיני שליחות.

פרק א - בפני נכתב ונחתם, גיטין ושחרורי עבדים

א-ג - התקנה לשליח המביא גט ממדינת הים לומר בפני נכתב ונחתם. ד-ו - אגב דין בפני נכתב ונחתם שנוהג אף בשחרורי עבדים, מביא דינים נוספים ששווים גיטין לשחרורי עבדים.

שויון גט לשחרור

אמירת בפני נכתב ונחתם

ד - בפני נכתב ונחתם

א - מהיכן צריך לומר

ה - עדי כותים, ערכאות גוים

ב - גבולות הארץ

ו - חזרה, לאחר מיתה

ג - המתקיים בחותמיו

פרק ב - כתיבת הגט ושליחות

הפרק מתחיל ומסיים בדיני שליחות, ובאמצע דיני הכתיבה כפי שיתבאר.

א - המשך תקנת אמירת בפני נכתב ונחתם.

ב-ה - דיני כתיבת הגט: הזמן (ב), במה כותבין, על מה כותבין (ג-ד), מי כותב (ה). ונסמך משנה ב' למשנה א' שבשניהם יש שינוי בין הכתיבה לחתימה, או כפי מה שהתבאר לעיל שדין בפני נכתב ונחתם הוא חלק מדיני הכתיבה.

ה-ז - שליחות בגט. אגב הכשרים לכתוב דין בכשרים לשלוח, ובזה חוזר לדין בפני נכתב ונחתם.

ד' דינים נאמרו בלשון 'הכל': בכל כותבין, על הכל כותבין, הכל כשרים לכתוב, הכל כשרים להביא.

שליחות גט	כתיבת הגט	בפני נכתב ונחתם
א - עדות חלקית, מספר העדים	ב - זמן כתיבה וחתימה	א - עדות חלקית, מספר העדים
ו - פסולין שהוכשרו	ג - במה ועל מה כותבין	ב - זמן כתיבה וחתימה
ז - השונאות, האשה עצמה	ד - מחובר, יכול להזדייף	ג - במה ועל מה כותבין
	ה - הכשרים לכתוב ולהביא	ד - מחובר, יכול להזדייף

פרק ג - כתיבה לשמה, חזקת קיום

פרק זה עוסק בדיני כתיבה ושליחות בגט, ובדיני חזקת קיום דרך אגב.

משניות א-ב עוסקות בדין כתיבה לשמה, המשך לדיני כתיבה שבפרק ב'.

משנה ג' עוסקת בשני נושאים: גט שאבד - קשור לדין לשמה, שלכן הגט כשר רק אם מצא את אותו גט שנכתב לשמה. המביא גט והניחו זקן או חולה - דומה לגט שאבד שבשניהם מדובר בשליח המביא גט ומעמידים את הגט על חזקתו שזה הגט שאבד ושהבעל קיים, ומביא דינים נוספים לחזקת חיים.

משנה ד' ממשיכה בדיני חזקת חיים במצב סכנה, לגבי אכילת תרומה שעסק בו במשנה הקודמת.

משניות ה-ו עוסקות בשליח שחלה ועושה שליח אחר, צ"ב מדוע הובא באמצע דיני חזקת חיים שממשיך בזה בסוף הפרק, נראה שהובא אגב משנה ג' במביא גט והניח את הבעל חולה וכאן השליח חלה, והקדים את משנה ד' שעוסקת ממש בנושא של משנה ג'.

משניות ז-ח חוזרות לדיני חזקת קיום לגבי תרומות ומעשרות.

שליח העושה שליח	לשמה
ה - בארץ ישראל	א - דרגות בלא לשמה
ו - מחוץ לארץ	ב - כתיבת טפסין
	ג - גט שאבד, חזקת חיים לגבי גט תרומה וחטאת
חזקת קיום למעשרות	חזקת חיים
ז - ניכוי החוב במעשרות	ד - מצבי סכנה
ח - הנחת פירות ומעות למעשר	

פרק ד - שליחות, תיקון העולם

הפרק מתחיל בדיני שליחות ודרך אגב עובר לתקנות משום תיקון העולם.

א-ב - ביטול שליחות גט

ממשנה ב' עד סוף הפרק עוסק בתקנות תיקון העולם:

ב-ג - ג' תקנות של רבן גמליאל הזקן, שנים מהם בגיטין.

ג - דיני שטרות, אחד מהם בגט.

ד-ה - שחרור עבדים.

ו - פדיון מגוי מוכר עבדו לגוי הובא אגב עבד היוצא לחירות ואינו משום תיקון העולם אלא קנס.

ז-ח - החזרת אשה גרושה.

ט - המוכר עצמו ושדהו לגוי. צ"ב מדוע לא נסמך למשנה ו' שעוסקת במוכר עבדו לגוי ובפדיון מגוי, יתכן שמשנה זו דומה למחזיר אשתו שגרשה, שאף כאן הנידון בהחזרת עצמו ושדהו שהוציאם מרשותו.

ביטול השליחות

א - קודם שיגיע לידה

החזרת גרושה

ז - משום שם רע או נדר

ח - משום איילוניות

תקנות משום תיקון העולם - גיטין ושטרות

ב - ביטול בלא ידיעתה, דיוק בשמות בגט

ג - שבועת אלמנה, חתימת עדים, פרוזבול

מוכר לגוי

ט - מוכר עצמו ובניו או שדהו לגוי

עבדים

ד - שעבוד אחר פדיון, המשחרר עבד ממושכן

ה - חציו עבד וחציו בן חורין

ו - מפקיע עבדו ממצוות, פדיון יותר מדמיו, הברחת

שבוים

פרק ה - תיקון העולם, דרכי שלום

פרק זה ממשיך בתקנות משום תיקון העולם, בפרק ד' עסק בעיקר בגיטין ושחרורי עבדים, ובפרק זה עוסק בדיני ממונות. סוף הפרק עוסק בתקנות משום דרכי שלום שאף הם תיקון העולם.

אין נפרעין מנכסים משועבדים, אין מוציאין - משנה ב' קשורה למשנה א' לטיב הקרקע, ומשנה ג' קשורה למשנה ב' לגבייה ממשועבדים.

יתומים שסמכו אצל בעל הבית - נסמך למשנה ב' שעוסק בנכסי יתומים ולמשנה ג' שעוסק בשבועה.

העיד ר' יוחנן בן גודגדא - הובא משום מריש וחטאת הגזולים שהם משום תיקון העולם.

סיקריקון - נסמך למריש הגזול, ששניהם תקנה בגזול.

תיקון העולם	דרכי שלום
א - טיב קרקע הנגבית	ח - קדימה, גזל דרבנן
ב - הגובים מזיבורית	ט - סיוע לעוברי עבירה וגויים
ג - שאינן גובים ממשועבדים, פטור שבועה למוצא	
ד - אפוטרופוס יתומים, היזק שאינו ניכר	
ה - נישואי חרשת וקטנה, מריש וחטאת גזולין	
ו - סיקריקון	
ז - קנייני חרש וקטן	

פרק ו - שליחות בגט

פרק זה ממשיך בנושא פרק ד' שעוסק בשליחות בגט, חצי פרק עוסק בשליח להולכה וקבלה, וחצי פרק בשליח לכתיבה ונתינה.

א-ד - שליח להולכה ולקבלה - חזרה, עדות, נערה וקטנה, שינוי המקום ונפק"מ באכילת תרומה.

ה-ז - שליח לכתיבה ונתינה - לשון גירושין, אמר כתבו או תנו בלבד.

הולכה וקבלה	כתיבה ונתינה
א - חזרה מהשליחות	ה - כתבו ותנו, לשונות אחרים, המבוהל שאמר כתבו
ב - עדים לשליחות, הזוכה לנערה, קטנה	ו - מושלך לבור ובריא שאמר כתבו
ג - שליח לקטנה, שינוי מקום השליחות	ז - אמר לשנים או שלושה תנו, אמר לרבים כתבו
ד - אכילת תרומה אחר שליח קבלה	

פרק ז - תנאי בגיטין

משניות א-ב ממשיכות בנושא הפרק הקודם בשליח כתיבה וצ"ב מדוע לא נשנו שם.

שאר הפרק עוסק בגט עם תנאי: ג-ד - תנאי לאחר מיתה. ה-ו - תנאי התלוי באשה. ז-ט - תנאי אם לא יחזור.

שליח כתיבה	תנאי התלוי באשה
א - אחזר קורדיקוס, נשתתק	ה - נתינת כסף, אצטלית
ב - שליחים שמינו סופר ועדים	ו - שימוש אב, הנקת בן
תנאי לאחר מיתה	תנאי אם לא יחזור
ג - אחר מיתה, מעכשיו, מחולי זה	ז - יוצא מארצו, חשש ליחוד
ד - דין האשה בימים בינתיים	ח - מת תוך הזמן
	ט - כתבו בתוך הזמן, קדימת גט למיתה

פרק ח - נתינת הגט, גיטין פסולין

חצי הראשון של הפרק עוסק בדין נתינת הגט - שיגיע לרשותה ושיתן לשם גט.

חצי השני עוסק בגיטין פסולין ואם נשאת על פיהן. מתחיל בגט ישן שהוא רק פסול לכתחילה, וממשיך בגיטין הפסולים אף בדיעבד שאם נשאת הולד ממזר, ואגב זה שאר מקרים שתצא מזה ומזה ושאר הקנסות.

היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה - חוזר להגדרת רשותה, וצ"ב מדוע הפסיק בדין שיאמר לה "הא גיטך" באמצע, יתכן כיון שמאריך בפרטים ועובר לקידושין וחוב רצה להקדים את עיקרי דיני נתינת הגט.

כתב לשום מלכות שאינה הוגנת - קשור לגט ישן שבשניהם יש חיסרון בזמן הגט.

כתב לגרש את אשתו ונמלך - המקרה דומה לגט ישן ובשניהם נחלקו ב"ש וב"ה, אלא שהקדים את הדינים הקודמים שעוסקים בגט פסול. יתכן שנמלך דומה לתחילת המשנה שהחליף את הגט והשובר, שבשניהם בסוף לא גירש.

המגרש אשתו ולנה עמו בפונדקי - דומה למקרה הקודם, שחוששים שנמלך אחר נתינת הגט.

כנסה בגט קרח - חוזר לגיטין הפסולים שיש בהם את הקנסות, וצ"ב מדוע לא נשנה לעיל קודם ב"ש וב"ה, יתכן כיון שמאריך מי משלים גט קרח לא רצה להפסיק בין מחלוקות ב"ש וב"ה.

נתינת הגט	גיטין פסולין
א - רשותה כידה	ד - גט ישן
ב - נתינה בתורת גט, זריקה ברשות הרבים	ה - לא לשם מלכות, שינוי המקום והשם
ג - קידושין וחוב, אויר רשותה	ו - צרת ערוה איילונית
	ז - צרת יבמה איילונית
	ח - גט ושובר שהוחלפו, פסול לכהונה בנמלך
	ט - יחוד אחר הגט, גט קרח
	י - השלמת גט קרח

פרק ט - כשרות הגט

פרק זה ממשיך בנושא הפרק הקודם, דברים הפוסלים את הגט: **א-ב** - שיור בכריתות. **ד** - חסרון בזמן ובעדים. **ה-ז** - עדים שלא במקומם. **ח** - דברים שאינם פוסלים.

בסוף הפרק דן בהוכחה על הגירושין (ט), ומתי ראוי לגרש (י).

גופו של גט - נראה שהובא אגב משנה א' שעוסק בנוסח הרי את מותרת לכל אדם, שרוב הפרק עוסק בגיטין פסולים ולא בעיקר דין הגט, ולכן לא התחיל בזה.

שנים ששלחו שני גיטין שווים ונתערבו - אינו מדיני הגיטין הפסולים, ונראה שהובא אגב הסיפא בחמשה שכתבו כלל בגט, שבשניהם הדין שיינתן לכל אחת ואחת.

חמשה שכתבו כלל, שני גיטין זה בצד זה, שייר מקצת הגט - המשותף לדינים - מקום חתימת העדים.

גט שכתבו יונית ועדיו עברית - המשותף לדינים שבמשנה - שינויים בגט שאינם פוסלים.

יצא שמה בעיר מקודשת - יתכן שהובא כאן אגב אמתלא שפוסל את הגט, או שהוא דין בפני עצמו שנשנה בסוף המסכת.

לא יגרש אדם את אשתו - אחר שהשלים את דיני הגט עצמו, דן מתי ראוי לגרש, וקשור לגט מעושה שעוסק במקרה שמכריחים לגרש.

הוכחה וסיבה לגירושין

ט - קול ואמתלא

י - סיבה לגירושין

פסול בעדים

ד - חסרון בעדים או בזמן

ה - גיטין שנתערבו, עדים

לכמה גיטין

ו - עברים ויוונים לשני גיטין

ז - עדים שאינם בסוף

ח - יווני ועברי, נוסח העד,

כינוי, מעושה

שיור בכריתות

א - הדין, התיקון

ב - שיור איש האסור

ג - גופו של גט ושחרור